

AYUNTAMIENTO DE LLANES

DISCIPLINA URBANÍSTICA

C. Nemesio Sobrino

S/N, 33500 Llanes, Asturias

EXPEDIENTES: DUR/2020/206, Y OTROS CONTRA EL CLUB MARÍTIMO DE CELORIO

ASUNTO: ALEGACIONES AL INFORME REMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO

DON ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO Y JUAN-MANUEL RUERA MORENO, cuyos datos personales ya constan como interesados y denunciantes en los expedientes de referencia, ante este Ayuntamiento comparecen y como mejor proceda en Derecho,

EXPONEN

Que por medio del presente escrito interesa poner de manifiesto nuestra disconformidad con el informe del que nos dan traslado; todo ello con arreglo a las siguientes

ALEGACIONES

1. Resulta absolutamente innegable en este procedimiento que dentro del Club Marítimo de Celorio se están desarrollando varias actividades clandestinas y molestas.
2. Ustedes saben que dicho club **CARECE DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**, hecho constatado y que se tiene por probado en el expediente, al haber acordado por Decreto nº2386/2021 la apertura de **EXPEDIENTE DE CLAUSURA** en fecha 15 de julio de 2021. Además de infinidad de videos, testigos y denuncias que demuestran dichas actividades.
3. Desde dicha fecha (15 de julio de 2021), esta Administración, con base en lo expuesto debería haber procedido de forma inmediata al cierre, al menos

cautelar hasta su subsanación, y no conceder prórrogas manteniendo la actividad denunciada y lesiva para nuestros intereses.

4. Es inconcebible que aleguen la suspensión decretada por el Juzgado respecto de los **PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ABIERTOS**, cuando el acuerdo de cierre no se encuentra dentro de un procedimiento de naturaleza sancionadora, sino en un **EXPEDIENTE DE CLAUSURA POR NO DISPONER DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD PRECEPTIVA**.
5. Que el dicho club está abierto al público en general, aunque si fuese un club estrictamente privado esa condición no le eximiría del cumplimiento de la ley dentro del territorio nacional, no es una embajada, **LOS CLUBES PRIVADOS TAMBIEN REQUIEREN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOBRE TODO SI SON ACTIVIDADES MOLESTAS COMO LA ACTIVIDAD DE GUARDERIA**.
6. Que, por otra parte, este Ayuntamiento está obviando las **CONDICIONES DEFICIENTES** en la que se encuentran las instalaciones, y haciendo caso omiso a las denuncias presentadas y al informe técnico incorporado al expediente. Dando al club un trato preferente al darle la opción de presentar un informe a la carta por un arquitecto de su libre elección, en vez de ser realizado por los técnicos municipales, como si esto sirviese de prórroga para continuar con las actividades clandestinas.
7. Que en la reunión que tuvimos con la concejala de urbanismo el 29 de junio se acordó enviar al vigilante de urbanismo del 30 de junio del 2022 para solicitar la licencia de actividad, además de enviar al arquitecto y aparejador municipal para hacer un informe de las instalaciones y solicitamos copia de ambos informes.
8. Que existe un **riesgo cierto para la seguridad de los usuarios**, de modo que para el caso de que como consecuencia del retraso en acordar el cierre se derivasen daños, que hubiesen podido evitarse mediante una actuación efectuada con anterioridad, podrían darse los requisitos exigidos en la **Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público**, para exigir Responsabilidad Patrimonial de la Administración mediante el procedimiento previsto en los **artículos 32 y siguientes** del citado cuerpo legal. Por supuesto todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales y

civiles exigibles personalmente a los responsables en la tramitación y resolución del procedimiento.

9. También entendemos que la solicitud de informe emitido por arquitecto no afecta ni puede afectar en ningún momento al acuerdo de clausura del centro. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra; por lo que es necesario que esta Administración asuma sus funciones y promueva la ejecución de sus propios actos.
10. Que en caso de que persistan en su decisión de no actuar, quedaríamos habilitados para proceder contra ustedes en vía contencioso-administrativa con base en el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Por lo expuesto

SE SOLICITA DE ESTE ORGANISMO, que teniendo por presentado este escrito, y por contestado el requerimiento, tras los trámites legales que corresponden, acuerden lo oportuno según lo expuesto, y **se ordene con carácter inmediato el precinto total y real de todas las instalaciones, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso.**

En Llanes, a 5 de agosto de 2022.



Fdo.: Isaac-Armando Bergel Alvarez

Fdo.: Raúl Gutiérrez Salgado



Fdo.: Juan-Manuel Ruera Moreno



AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Código del Asiento

SACE1608UQ

Fecha y Hora de Registro

05/08/2022 23:19:46

AYUNTAMIENTO DE LLANES

ENTRADA

Fecha 05/08/2022 23:19:46

Sello
Num. 11480

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

05/08/2022 23:19:46 nº11474/11480

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Que por medio del presente escrito interesa poner de manifiesto nuestra disconformidad con el informe del que nos dan traslado; todo ello con arreglo a las alegaciones adjuntas.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015 - 1659734363203890.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

EXPEDIENTES REFERENCIA

DUR/2022/206

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



284V6T1C5E342E1F0YF7

Página

1 / 1

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante

Tipo de Persona FÍSICA	Tipo de Documento de Identificación NIF	Documento de Identificación 09391472C
Nombre RAUL	Primer Apellido GUTIERREZ	Segundo Apellido SALGADO

DIRECCIÓN

País (108) ESPAÑA	Provincia (33) ASTURIAS	Municipio (5000) OVIEDO
Población	Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE
Número	Escalera	Puerta
	Piso	Bloque
		Kilómetro
		Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E

MEDIOS DE CONTACTO

Teléfono Fijo	Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com
---------------	------------------------------------	-----	---

Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de:

Correo electrónico

Mi Buzón Web

Exposición de motivos

Que por medio del presente escrito interesa poner de manifiesto nuestra disconformidad con el informe del que nos dan traslado; todo ello con arreglo a las alegaciones adjuntas.

Datos del expediente al que aportar documentación y/o alegaciones

DUR/2022/206

Documentacion aportada

1	Documento (276) Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1659734363203890.pdf	

FECHA Y FIRMA

Solicitud firmada digitalmente en fecha:

05/08/2022 23:19:46

ADVERTENCIAS

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.